

[예상][12.01-1]민법상 조합의 당사자능력 및 선정당사자 제도의 요건과 효과

【문제 12.1】

<사례>

A, B, C 세 사람은 공동으로 식당을 운영하기 위하여 동업계약을 체결하고 "행복식당"이라는 명칭을 정하였다. 이들은 식당 운영에 필요한 자재를 공급받았으나 그 대금을 지급하지 못하고 있다. 자재 공급업자인 丁은 "행복식당" 또는 동업자들을 상대로 소를 제기하여 대금을 회수하고자 한다.

또한, 위 동업자들은 식당 인근의 공사 현장에서 발생하는 소음으로 인해 영업에 큰 차질을 빚게 되자, 공사 업체인 戊를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하기로 하였다. 이들은 소송의 효율성을 위해 동업자 중 1 인인 A 를 소송수행자로 정하여 소를 제기하고자 한다.

丁이 "행복식당" 자체를 피고로 하여 소를 제기할 수 있는지 여부를 민법상 조합의 당사자능력 관점에서 판단하고, A 가 동업자들을 대표하여 戊를 상대로 소를 제기하기 위해 필요한 민사소송법상 요건 및 그 효과에 대하여 설명하시오.